

לב:

ר"ן

השטן בחושבנא תלת מאה ושיסין וארבע הוו. וימות החמה שס"ה א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יוה"כ: **שמי עינים ושמי אזנים.** שבתחלה המליכו הקב"ה על אצטיו שהם ברשותו לחרה מעצירה אצל עיניו ואזניו של אדם אינם ברשותו שהרי על כרחו יראה צעניו ובאזניו ישמע ולבסוף כשנמול המליכו הקב"ה אפי' על אלו שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מלוא: **ראש הגויים.** שנמול: **מעשרה שליטים.** שולטים בלדם שרוב מעשי האדם נעשין על ידיהם: **ומלני דדק.** הוא שם בן נח: **לפיך הוויאה מאבדנא.** ואע"פ שאבדנא מורעו של שם לא זכה בכהונה מחמת שם אלא מחמת עצמו והיינו דלמרינן הוא כהן ואין זרעו כהן כלומר שלא זכה זרעו בכהונה מחמתו מש"ה נעלה מכל שאר זרעו של שם ונתנה לאבדנא: **נאם ה' לאדני.** דוד הוא דקאמר דנאם ה' היה לאדני דהיינו אבדנא שז לימיני

שהצטיוו במלחמת ארבעה מלכים שיצב לימין השם כלומר שיהא צעזרו לשית אויביו הדוס רגליו וכתיב בזהוא ממוזר אתה כהן לעולם:

הדרן עלך ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה וכו' אלא דריסא הרגל.
שהמודר הנאה אסור לעצור דרך חצרו ומודר ממנו מאכל שרי:
וכלים שאין עושין בן אוכל נפש.
דשרו במודר מאכל כל שאין משכירין כיוצא בזה כדמפרש ואולי [ג.].
ובמודר הנאה אסור: **לא ישאילנו נפא וכבדא רחיס וסגור.**
אילטריך למימני הני כי היכי דלא תיסק אלדעמין דכי אמר דכלים שעושין בזה אוכל נפש אסירי נמי במודר מאכל ה"מ קדרה שמבשלין בה א"נ שפוד שזולין צו בשר אצל הני גורס דגורס נינהו ולישרו במודר מאכל קמ"ל:
אכל משאילו חלוק וטולים נומים וטעצות.
בגמ' ו שקלי וטרי אי אשמועינן רבותא ביהי או לא אלא דמניניהו אגב רישא:
גב' מאן סנא.
דמודר הנאה אסור בדריסת הרגל: **אפי' ויסור.**
מה שדרכן של מוכרים לוותר ללוקחין שמוסיפין להם כשלוקחין פירות אחד או שנים אפילו אותו ויתור אסור במודר הנאה ואע"ג דהוי זכינא דרמי על אפיא הלכך דריסת הרגל אסור אע"ג דלא קפדי בה אילנשי

והיינו יוה"כ: שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייה. והם אצרים המספקרים צעניא ואינן מוסרין ביד האדם ומרוב דקטנו מסרים בידו כדכתיב (ש"א ז) רגלי חסדיו ישמור כשאלדם מתגבר על יצרו סוף שהקב"ה מוסרו בידו: זה יצר הרע. כדכתיב מלך זקן וכסיל: איש מסבין וחכם זה יצא"ש. כדכתיב טוב ילד מסכן וחכם זהו יצ"ט שהוא ילד בשנים כנגד יצ"ר שהוא פחות ממנו י"ג שנה ותכמתו בנזים שאין האברים נשמעין לו: נאם ה' לאדני. אדוני הוא אבדנא אצטו שרקאו [ראשון] להקב"ה ארון כדאיתא בנביכות (דף י:) למען אדני למען אבדנא שקראו אדון:

הדרן עלך ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה וכו' אלא דריסת הרגל. במקום דלא קפדי אינשי כגון בקעה בימות החמה: ולא ישאילנו נפא וכבדא. אכל לא נקט מחמת ופיטפטוט שלא ישאילנו דהא פשיטא שלא ישאיל דהנאה המביאה לרדי מאכל הוא אלא אפי' נפא וכבדא שאיט יוכל לאכול אחר מיקון זה בכלי או אלא לריץ מיקון אחר אפייה וביטול אפי"ה אסור לשאול לו נפא: במקום שבמשכירים אסור. דחשיב הנאת מאכל ממנו שהנהיג השוכר ורלוי לקנות מן המעטת מאכל: בני ר"א היא. ומיירי בנפקא בימות החמה דלא קפדי בדפרישות וא"ת ולוקמה הכא בחצר דקפדי וכ"ע וי"ל דא"כ הוה ליה מקום שמשכירין והיה אסור במודר מאכל: אפי' ויתור. שמוזר לו בדרך המוכרין ומתני' דלעיל דמוזר בפתוח ולוקח ביותר מסתבא דלמי כרי"א:

כיון שהוא מוותר שלו אכל שזה בשוה מותר דהיינו זכינא דרמי על אפיא וכיון דמתמיר כולי האי הלכך אפי' דריסת הרגל שאין דרך להקפיד עליו אסור במודר:

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

שס"ד ימים אים ליה (ט וכו'. וימי השנה שס"ה ימים: **המליכו.** השליטו: אלו הן **שמי עינים**. דלאחר שמל היה שלם בכל אצטיו: **ראש הגוייה.** הוא אצר: **מעשרה שליטים.** שהן מועילין לגוף יותר מעשרה שליטים ואלו הן כו': **הוויאה.** לכהונה: **על דיבורו של מלכי דדק.** ניטלה ממנו הכהונה:

הדרן עלך ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחצירו. שחצירו הדירו שלא יהנה ממנו בשום ענין: **למודר ממנו מאכל.** שלא הדירו אלא הנאת מאכל: **אלא דריסא הרגל.** לעצור בחצרו ולקצר דרכו: **וכלים** (ט). **ולהשפמט בנלים של מדר שאין עושין בזה מאכל.** דמודר הנאה אסור בדריסא הרגל דהיינו הנאה שמקלר דרכו **ולהשפמט בכליו אכל מודר ממנו מאכל מוסר בשסיפין לפי שזה לא הדיר ממנו אלא מאכל: גב' מאן סנא.** דמודר הנאה אסור בדריסת הרגל ובכלים וכו' אע"ג דלא מיחוי הנאה: **רבי אליעזר היא דאמר אפילו ויסור כו'.** ויתור זה כגון שלקח מדה של תפוחים בפרוטה ולאחר שמדד לו המדה מוסיף לו שמים או שלשה וזהו דרך של תנוונין להוסיף על המדות משלכן הוואיל וצלא תנאי נותן לו לא מיחוי כמקח אלא כמתנה ואליצא דרבי אליעזר אסור המודר בנאותו היתורו של מדידת שמים או שלשה נמי אף על גב דדריסת הרגל לא הויא הנאה גמורה אסור: והא

וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת ‏⁣⁣⁣⁣קונו מיד נתנה לאברהם שנאמר ⁂נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויבך הדום לרגליך ובתריה כתיב ⁂נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן:

הדרן עלך ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחצירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל
ובכלים שאין עושין בהם אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפא וכבדא וריחים ותנור אבל משאיל לו חלוק ומבעת וטלית וגזמים:
גב' מאן תנא אמר רב אדא בר אהבה רבי אליעזר היא דתניא ס"ר אליעזר אומר א"פ' ויתור אסור במודר הנאה: המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו כו': והא

בה פירות אחד או שנים אפילו אותו ויתור אסור במודר הנאה ואע"ג דהוי זכינא דרמי על אפיא הלכך דריסת הרגל אסור אע"ג דלא קפדי בה אילנשי

והיינו יוה"כ: שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייה. והם אצרים המספקרים צעניא ואינן מוסרין ביד האדם ומרוב דקטנו מסרים בידו כדכתיב (ש"א ז) רגלי חסדיו ישמור כשאלדם מתגבר על יצרו סוף שהקב"ה מוסרו בידו: זה יצר הרע. כדכתיב מלך זקן וכסיל: איש מסבין וחכם זה יצא"ש. כדכתיב טוב ילד מסכן וחכם זהו יצ"ט שהוא ילד בשנים כנגד יצ"ר שהוא פחות ממנו י"ג שנה ותכמתו בנזים שאין האברים נשמעין לו: נאם ה' לאדני. אדוני הוא אבדנא אצטו שרקאו [ראשון] להקב"ה ארון כדאיתא בנביכות (דף י:) למען אדני למען אבדנא שקראו אדון:

הדרן עלך ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה וכו' אלא דריסת הרגל. לעצור דרך חצרו או להשאיל כלים שאין עושין בזה אוכל נפש שמוצקין במודר הימנו מאכל ואסור במודר הימנו הנאה: נפא וכבדא רחים ותנור. שמתקנין בזה אוכל נפש ואילטריך ללשמועיין כלים הללו דלא תימא דוקא קדרה ושפוד שהאוכל עומד בתויו לאכילה אכל הני גורס דגורס מיקור קמ"ל דה"ה רחים ותנור: אבל משאיל לו חלוק וכו'. מילתא דפסיקא נקט: גב' מאן תנא. דמתמיר במודר הנאה לאסור אף דריסת הרגל: אפי' ויתור אסור במודר הנאה. מה שדרך אדם לוותר משלו ואיט מקפדי עליו כגון המנוני אחר שמתן המנן או המדה שרגילין ליתן בפומיין הוא רגיל להוסיף משלו כדי להרגילו לכא אלאו אותו ויתור אסור למודר הנאה

עין משפט
נר מצוה

א א ב מיי פרק ו מהל' נדרים הלכה ג סגג לאוין רבב טושי"ע י"ד סימן רכא פט"ף ה':

‏⁣⁣⁣⁣

מוסף רש"י

וסבב אותה זה יצר הרע. שכל אצטיו מרגשים צו (קהלת ט יד). אתה כהן לעולם. מתן תנא הכהונה ומלכות להיות בניך יורשים את שם אבי אינך הכהונה והמלכות שמתט

לו (ותהלים קי ד).

הדרן עלך

ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה. מודר הנאה חמור ממודר מאכל (מגילה ח. ח). אלא דריסת הרגל. שמוזר הנאה אסור לינכס לביתו והמודר מאכל מותר, וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש. מותר להשאיל למודר מאכל, ודוקא במקום שאין משכירין כיוצא בזה אכל במקום שמשכירין כיוצא בזה חנ כדכיא (לקמן ג.). דלסוף, דכל הנאה שא"ה לא הנהיג זה היה מחסר בה פירוטה, הנאת מאכל היא, שהרי ראוה אותה פירוטה לקנות בה מאכל (מגילה ח. ח).

ויתור אסור במודר הנאה. דבר שהיה מותר לכל אדם ואיט מקפיד עליו (שם) כגון צעני"צ שמודר הנאה ממנוי וטלה לו צעני"צ פירוטה לחנוני לקטת ממנו מלאה אגוזים בפירוטה, והסוף לו חנוני אחת יתירה או שמים, אסור צעני"צ בנאותו ויתור שהוסף לו החנוני, דמתנה היא, ואע"פ שלשאר לוקחים נמי הוסף כמו קן, ומייה רבנן שרי דמ"מ בשביל המקח הוא מוסיף להם על התשעין הקניב לפירוטה, שאילו לא היה לוקח ממנו בדמים לא היה עתה לו חנוני לצעני"צ כלום (דשבי"ח ב"ב ח.).

‏⁣⁣⁣⁣

תוספות

שתי עינים וב' אזנים וראש הגוייה. ראש האצר שנימול ושמע וראה ושלט צעניו ואזניו שהנאות מפקחות את העינים והאזנים כדכתיב (דברים טט)

ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה אכל הכא לא תקשיב לב דהא כתיב (תהלים ט) ומלאת את לבבו נאמן לפניך וכוונת עמו הברית וגדר על המילה אלמא קודם המילה היה כבר לבו שלם לשמים: להוציא בחוונה משם. תימיה לאבדנא נמי היה מורעו של שם וי"ל דמכל בניו של שם קאמר ולבסוף ניטל משאר בניו וניתנה לאבדנא לצדו א"נ י"ל לפי שלא היה בבור בכל בניו ולא היה לו לירש הכהונה מן הדין אלא דוקא הבכור:

מסורת הש"ם

(א) נ"ל רבי אמר וכו"ה צע"ן, (ב) נ"ל רבי אמי וכו"ה צע"ן, (ג) נ"ל רבי אמי גדולים אלו עונות ומלא בה אש מסכן חכם כ"ל. רש"ן , (ד) נצטיי הגי' בצרכת רבו לפיך הוויאה מאבדנא סו' , (ה) מגילה ח., (ו) נמגילה שם ב"ב ט: (ז, ח) נ"ל לקמן ג. מת: (י) נ"ל לקמן ג.).

‏⁣⁣⁣⁣

תורה אור השלם

- (יד) עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וקבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים: (טו) ומצא בה איש מסבין חכם ומלט הוא את העיר ברחבתו ואדם לא רבר את האיש דמוסבין החווא:
- החבמה תעזו לחכם מעשרה שליטים אשר יהיו בעיר: קהלת ז יט
- ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם וזון והוא כהן לאל עליון:
- בראשית יד יח וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמֶר בְּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֲלִיּוֹן קָדֹה שְׁמַיִם וְאָרֶץ:
- לְדוֹד מִזְמוֹר נָאֻם הָ לְאֹדְנִי שֶׁב לִימִינִי עַד אֲשִׁית אֲיָבֶיךָ הָדָם לְךָ גִּלְדִּי: תהלים קא יא
- נִשְׁבַּע הָי וְלֹא יָנַחַם אֶתָּה כֹּהֵן לְעוֹלָם עַל דְּבִרְתִּי מַלְכֵי צָדִק: תהלים קי ד

‏⁣⁣⁣⁣

גהות הב"ח

(א) גב' מעשרה שליטים אלו הן שמי עינים: (ב) רש"י ד"ה שס"ד ימים חות ליה רשות לקטרג וימי השנה שס"ה ימים ובינו"ב לית ליה רשות הס"ד: (ג) רש"י ד"ה וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש ולהשפמט בנלים:

‏⁣⁣⁣⁣

פירוש הרא"ש

השטן בניממריא שס"ד הוי. וימות החמה שס"ה רעו שכל השנה יש לו רשות לקטרג חוץ מיום אחד